

[별표 3] <신설 2004.4.19.>

화물자동차운송주선사업의 허가취소 등 행정처분기준

(제9조의2제1항관련)

위반내용	해당조문	처분내용
1. 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제4조제1항 각호의 1에 해당하게 된 때. 다만, 임원중 법 제4조제1항 각호의1에 해당하는 자가 있는 법인이 3월이내에 그 임원을 개임한 때를 제외한다.	법 제23조의2 제1항제1호	○허가취소
2. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 법 제21조제1항의 규정에 의한 허가를 받은 때	법 제23조의2 제1항제2호	○허가취소
3. 법 제21조제4항의 규정에 의한 기준에 미달하게 된 때	법 제23조의2 제1항제3호	○1차 : 사업정지 (30일) ○2차 : 허가취소
4. 법 제21조제5항의 규정에 의한 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 때	법 제23조의2 제1항제4호	○1차 : 사업정지 (30일) ○2차 : 허가취소
5. 법 제22조의 규정에 위반한 때	법 제23조의2 제1항제5호	○1차 : 사업정지 (6일) ○2차 : 허가취소
6. 법 제23조의 규정에 의한 준수사항을 위반한 때	법 제23조의2 제1항제6호	
가. 법 제23조제1항의 규정에 위반하여 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 당해 계약금액중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 한 때		○1차 : 사업정지 (20일) ○2차 : 사업정지 (30일) ○3차 : 허가취소
나. 법 제23조제2항의 규정에 위반하여 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료 그 밖의 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰한 때		○1차 : 사업정지 (20일) ○2차 : 사업정지 (50일) ○3차 : 허가취소
다. 법 제23조제3항의 규정에 위반하여 운송을 의뢰받은 화물에 대하여 운송사업자 및 운송가맹사업자에게 화주명칭·운임 등을 기재한 화물위·수탁증 등을 교부하지 아니한 때		○1차 : 사업정지 (10일) ○2차 : 사업정지 (50일) ○3차 : 허가취소
라. 법 제23조제4항의 규정에 위반하여 운송사업자에게 화물의 종류 · 무게		○1차 : 사업정지 (10일)

및 부피 등을 허위로 통보한 때		○2차 : 사업정지 (20일) ○3차 : 허가취소
마. 운송가맹점인 운송주선사업자가 법 제23조제5항의 규정에 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송을 주선한 때		○1차 : 사업정지 (10일) ○2차 : 사업정지 (20일) ○3차 : 허가취소
7. 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제10조(동조제5항·제8항 및 제10항을 제외한다)의 규정에 의한 준수사항을 위반한 때	법 제23조의2 제1항제7호	
가. 법 제10조제1항의 규정에 위반하여 부당한 운송주선조건을 제시하거나 정당한 사유없이 운송주선계약의 인수를 거부한 때		○사업정지(10일)
나. 법 제10조제4항의 규정에 위반하여 주선운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 다른 운송주선사업자에게 되돌려준 때		○1차 : 사업정지 (20일) ○2차 : 사업정지 (50일) ○3차 : 허가취소
다. 법 제10조제6항의 규정에 위반하여 주선운임 및 요금 또는 운송주선 약관을 영업소에 비치하지 아니하거나 이용자의 제시요구에 응하지 아니한 때		○사업정지(10일)
라. 법 제10조제7항의 규정에 위반하여 2 이상의 화물자동차운송가맹점으로 가입한 때		○사업정지(10일)
마. 운송가맹점으로 가입한 운송주선사업자가 법 제10조제9항의 규정에 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 아니하거나 상호변경신고를 하지 아니한 때		○사업정지(10일)
8. 법 제23조 및 제24조의 규정에서 준용하는 법 제10조(동조제5항·제8항 및 제10항을 제외한다)의 규정에 의한 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당되는 때	법 제23조의2 제1항제6호 및 제7호	
(1) 당해연도의 위반건수가 60건 이상이 되는 때		○사업정지(30일)

(2) 당해연도의 위반건수가 100건 이상 이 되는 때		○허가취소
9. 법 제24조의 규정에서 준용하는 제12조 (동조 제4호를 제외한다)의 규정에 의한 개선명령을 이행하지 아니한 때	법 제23조의2 제1항제8호	○사 업 정 지 (3 0 일)
10. 법 제23조의2의 규정에 의한 사업정지 명령에 위반하여 그 사업정지기간중에 사업을 한 때	법 제23조의2 제1항제9호	○허가취소
11. 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 때	법 제23조의2 제1항제10호	
가. 거짓으로 법 제21조제2항의 규정에 의한 변경신고를 한 때		○1차 : 사업정지 (60일) ○2차 : 허가취소
나. 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제7조의 규정에 위반하여 운송주선 약관을 신고하지 아니한 때		○사 업 정 지 (2 0 일)
다. 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제 14조 및 제15조의 규정에 위반하여 양 도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 아니한 때		○사 업 정 지 (9 0 일)
라. 법 제24조의 규정에서 준용하는 법 제16조제1항의 규정에 위반하여 휴지 또는 폐지신고를 하지 아니한 때		
(1) 신고를 하지 아니하고 사업을 휴 지 또는 폐지한 때		○허가취소
(2) 사업을 휴지한 후 그 기간이 경과하여도 사업을 개시하지 아니한 때		○사 업 정 지 (3 0 일)
마. 법 제32조의 규정에 위반하여 업무 · 재산 등에 관한 보고를 하지 아니하 거나 허위의 보고를 한 때와 경영실 태조사 또는 재무관리상태진단을 거 부 · 방해 또는 기피한 때		○1차 : 사업정지 (20일) ○2차 : 사업정지 (30일) ○3차 : 허가취소
바. 법 제42조의 규정에 위반하여 운수 종사자가 교육을 이수하는데 필요한 조치를 하지 아니한 때		○사 업 정 지 (1 5 일)
사. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 서류를 제출하지 아니하거나 허위의 서류를 제출한 때		○사 업 정 지 (1 0 일)
아. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 장부·서류 기타 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 때		○사 업 정 지 (2 0 일)

자. 법 제44조제1항의 규정에 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 때		○사 업 정 지 (2 0 일)
---	--	----------------------

비고

1. 사업정지의 처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 내용의 위반행위를 한 경우에는 해당처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 건설교통부령이 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 천재·지변 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위에 대하여는 위 표의 처분대상에서 제외한다.